合同订立中的相互误解

英格兰合同法 | Mutual mistake | 歧义与客观合意

买卖双方使用同样的词语，理解却不相同。判断时，要客观考察双方的沟通和行为，确定他们是否就争议事项达成了合意。

一、明确双方各自的理解

找出有争议的措辞、双方各自赋予它的含义，以及这一差异为什么重要。相互误解（mutual mistake）是双方理解错开。共同错误（common mistake）是双方对同一交易达成一致，却共同以一个错误的事实假设为基础。

二、考察双方能够获得的信息

结合语境阅读要约、承诺和相关文件。考察双方通过言语或行为传达的信息，以及订约时可以合理获得的背景。未表达的个人意图可以解释争议的起因，协议的效力则取决于客观含义。

三、判断歧义是否能够消除

日期、货品编号或纳入合同的附件，可以确定一种含义。如果文字和背景能够消除歧义，就按客观确定的约定处理。如果两种解释都合理可行、无法取舍，且差异涉及核心事项，就可能没有成立合同。

四、先判断合同是否成立，再判断违约

先确定是否成立了有约束力的合同，以及合同规定了什么义务。然后再判断违约、因果关系和救济。一方的预期落空，本身并不足以证明对方违约。

> 法律英语 | **At cross-purposes** 指双方各按不同的理解沟通。**Latent ambiguity** 指看似明确的文字在适用于具体事实时显现出的歧义。

同名的船与拍卖中的货物

Raffles v Wichelhaus（1864）| 两艘同名船

协议约定棉花由名为 Peerless 的船从孟买运来。两艘同名船分别在十月和十二月从孟买启航。买方抗辩说，他指的是十月启航的船。卖方提供的是十二月启航的船所运的棉花。法院认定买方的抗辩足以回应卖方的诉请，判决报告没有详细阐述理由。

Scriven Bros v Hindley（1913）| 麻与粗麻纤维

拍卖中的麻与粗麻纤维（tow）使用同一装运标记 S.L.，目录也没有区分两种货物。拍卖人接受了对粗麻纤维的出价，买方却以为自己在竞买麻。目录的呈现方式促成了误解。根据案件事实，卖方无法要求履行粗麻纤维的买卖。

结合证据理解标记

在 Raffles 案中，船名看似明确，但实际上对应两个航次。在 Scriven 案中，不同货物用了相同的装运标记。标记或拍卖编号可以作为证据，但要看它在具体语境中指向什么。

现代合同法的客观判断

在 RTS Flexible Systems 案中，英国最高法院客观审查双方通过言语和行为传达了什么，以判断双方是否有受法律约束的意图，并就重要条款达成一致。评价双方的个人想法之前，应先作这一判断。

Smith v Hughes 案还区分了买方对燕麦属性的想法，以及买方认为卖方承诺交付的内容。

> 答题方法 | 分别说明每种解释为何合理，再找出支持其中一种解释的证据，或者说明为何歧义仍无法解决。

案例练习与参考资料

送往 Riverside 仓库的货物

供应商和零售商签署一份温控货物订单，要求上午10点前送达“Riverside 仓库”。两家企业都使用两个叫 Riverside 的仓库，分别在北区和南区。供应商计划送到北区，零售商预期送到南区。送达正确地点至关重要。没有任何措辞、文件或共同惯例能指明地点。供应商将货物送到北区。零售商可以主张违约吗？

参考分析

两种含义。 货物必须在固定时段内送达正确地点，因此交货地点是核心事项。两个地点都符合该名称。双方未表达的个人想法可以解释争议，但无法确定一个共同的交货地点。

合同成立与违约。 根据题设，关于核心条款的歧义无法消除，很可能没有成立有约束力的合同。这样，零售商就不能主张供应商违反了向南区交货的义务。

证据。 核对签署的订单、仓库编号和纳入合同的附件。内部派送单可以说明一方的计划。双方纳入合同的路线表则可以确定约定的交货地点。

> 变式 | 签署的订单纳入一份路线表，明确本次所称的 Riverside 是南区仓库。地点因此可以客观确定。送往北区可能构成违约。损失与救济仍须另行判断。

判例选读

Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | 无法解决的歧义
Scriven Bros & Co v Hindley & Co [1913] 3 KB 564 | 案例集节选第83至84页
RTS Flexible Systems Ltd v Molkerei Alois Müller [2010] UKSC 14, para 45 | 客观判断合同成立
Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597 | 条款与假设